

79000×21×10%÷12=13825元), 后续利息另行计算至实际支付之日。

【案件焦点】

1. 谢某甲是否属于某村某组集体经济组织成员; 2. 谢某甲是否有权参与土地征收补偿款的分配。

【法院裁判要旨】

湖南省汨罗市人民法院经审理认为: 谢某甲是否具有农村集体经济组织成员资格, 一般可从以下几个方面综合考虑: 一是户籍在征地补偿分配方案确定时是否在该集体经济组织; 二是征地补偿分配方案确定时, 是否在该集体经济组织实际生产和生活; 三是是否以该集体经济组织的土地为基本生活保障。经查, 谢某甲出生在某村某组, 户口登记在该组, 谢某甲出生后在其父为户主的名下以家庭为单位在该组分得了承包地, 虽然谢某甲于2014年与丁区戊镇己村的雷某登记结婚, 并于2017年离婚, 但谢某甲的户口一直未迁出, 仍保留登记在某村某组, 也没有证据证明其家庭承包地被调整给了他人。同时, 根据湖南省岳阳市丁区戊镇己村村民委员会出具的证明, 因谢某甲未将其户籍迁入前夫家己村, 不管是结婚后还是离婚后, 谢某甲至今在雷某家生产组未分得土地, 未享受任何分配待遇, 因此, 谢某甲仍然是以某村某组的土地作为其基本生活保障。关于某村某组辩称, 村上已开会, 出嫁离婚的不参与分配。根据《中华人民共和国农村土地承包法》第三十一条规定, 承包期内, 妇女结婚, 在新居住地未取得承包地的, 发包方不得收回原承包地; 妇女离婚或者丧偶, 仍在原居住地生活或者不在原居住地生活但在新居住地未取得承包地的, 发包方不得收回其原承包地。《中华人民共和国妇女权益保障法》第三十二条、第三十三条规定, 妇女在农村土地承包经营、集体经济组织收益分配、土地征收或者征

用补偿费等方面，享有与男子平等的权利；任何组织和个人不得以妇女未婚、结婚、离婚、丧偶等为由，侵害妇女在农村集体经济组织中的各项权益。因此，谢某甲作为某村某组集体经济组织成员，享有该组集体经济组织成员的相关权益，有资格参与集体征收土地补偿费的分配。

谢某甲请求进行分配的征收土地补偿款分配方案形成于2021年7月7日，在该分配方案确定时谢某甲已经具有某村某组集体组织成员资格。由此，谢某甲要求某村某组支付其土地补偿款79000元的诉请，法院予以支持。关于谢某甲诉求的土地补偿款利息，某村某组将案涉土地补偿款整体出借给案外第三人，第三人在按期支付利息，谢某甲未获得补偿款存在利息损失，因此对其要求某村某组支付利息的主张予以支持。关于后续利息，因后续某村某组是否将土地补偿款持续整体出借以及利息是否有变化，法院无法查明，谢某甲诉请的后续利息，法院不予支持，故对谢某甲诉求的土地补偿款利息自2021年7月7日计算至2023年4月6日共计13825元，法院予以支持。

湖南省汨罗市人民法院根据《中华人民共和国民法典》第二百六十五条第二款，《中华人民共和国农村土地承包法》第三十一条，《中华人民共和国妇女权益保障法》第三十二条、第三十三条，《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

一、某村某组在本判决生效之日起十日内支付谢某甲土地征收补偿款79000元，并支付2021年7月7日至2023年4月6日利息13825元；

二、驳回谢某甲的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

在村集体对征地补偿款进行分配时，受传统思想的影响，是否应对“外嫁女”进行分配，各地做法不一，有地方对“外嫁女”参与分配的权利加以限制，认为“嫁出去的女儿泼出去的水”，更有甚者直接制定村规民约剥夺“外嫁女”的权利。本案涉及“外嫁女”是否有权分配征地补偿款的问题，核心是

关于“外嫁女”村集体经济组织成员资格的认定标准。

一、我国关于农村集体经济组织成员身份认定的立法沿革

《中华人民共和国农村土地承包法》通过指引性条文进行了立法留白，其第三十一条规定：“承包期内，妇女结婚，在新居住地未取得承包地的，发包方不得收回其原承包地；妇女离婚或者丧偶，仍在原居住地生活或者不在原居住地生活但在新居住地未取得承包地的，发包方不得收回其原承包地。”《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定：“农村集体经济组织或者村民委员会、村民小组，可以依照法律规定的民主议定程序，决定在本集体经济组织内部分配已经收到的土地补偿费。征地补偿安置方案确定时已经具有本集体经济组织成员资格的人，请求支付相应份额的，应予支持。但已报全国人大常委会、国务院备案的地方性法规、自治条例和单行条例、地方政府规章对土地补偿费在农村集体经济组织内部的分配办法另有规定的除外。”

针对实践中产生的大量侵害外嫁女等妇女土地承包权益的现象，不少地方人大、政府以及高级人民法院通过地方性法规等规范性文件或审判指导意见等方式对农村集体经济组织成员身份认定问题进行了明确。^①从前述立法和司法实践情况看，就农村集体经济组织成员身份的认定，各地考量的因素一般包括户籍关系、承包关系、生活保障来源及出生、婚姻、收养等事实，进而形成户籍标准、以户籍为基础的复合标准和权利义务关系标准三种观点。

2024年6月28日颁布的《中华人民共和国农村集体经济组织法》将于2025年5月1日施行。其第十一条“户籍在或者曾经在农村集体经济组织并与

^①江西省会昌县于2019年11月公布的《会昌县农村集体经济组织成员资格认定工作指导意见》规定：“开展成员资格认定要结合户籍关系、土地承包关系、实际居住状况以及对集体积累贡献大小、义务履行等情况，兼顾各类成员的利益，注重保护妇女、儿童等弱势群体的利益。任何组织和个人不得以妇女未婚、结婚、离婚、丧偶等为由，侵害妇女在农村集体经济组织中的各项权益。”广东省清远市于2022年7月公布的《清远市清城区农村集体经济组织成员资格认定指导意见(2022年修订)》明确了农村集体经济组织成员资格认定应遵循的依法依规、公平公正，尊重历史、兼顾现实，程序规范，民主决策等原则的基础上，在第三条规定了农村集体经济组织成员资格的取得方式，包括原始取得、法定取得和协商取得。

农村集体经济组织形成稳定的权利义务关系，以农村集体经济组织成员集体所有的土地等财产为基本生活保障的居民，为农村集体经济组织成员”之规定，首次以法律形式明确了农村集体经济组织成员(以下简称“成员”)这一概念，以及农村集体经济组织成员身份确认的标准；第十二条进一步规定了成员身份确认的程序，以及因成员生育、结婚、收养或者因政策性移民而增加的人员的成员身份确认原则；第十六条至第十八条还规定了成员的退出和成员身份的丧失。从立法上体系化地明确了农村集体经济组织成员身份确认的规则，也为司法审判综合运用相关规范处理涉及成员身份的纠纷，提供了裁判依据。同时，这一立法成果来自实践探索的成功经验，更便于实践中应用，易于被社会公众接受。

二、关于农村集体经济组织成员身份认定的法律适用

《中华人民共和国农村集体经济组织法》第十一条对成员身份的确认综合采纳了实践中普遍认可的三个要素，即从“户籍关系”“稳定权利义务关系”“土地保障”三个方面综合确认是否属于农村集体经济组织成员。其中，“户籍关系”是指相关人员的户籍在或者曾经在农村集体经济组织，这是确认成员身份的首要条件；“稳定权利义务关系”是指相关人员与农村集体经济组织具有稳定的权利义务关系，一般考察的因素包括在本集体经济组织有无承包土地、是否在本集体经济组织生产生活、是否承担本集体经济组织义务、对本集体经济组织积累的贡献程度、是否参与本集体经济组织重大事项的表决、是否已在其他集体经济组织享有权利等；“土地保障”是指相关人员以农村集体经济组织的土地等财产为基本生活保障，为成员提供基本生活保障是农村集体经济组织的基本职能，故这一条件是成员身份确认的实质条件。同时具备前述三个要件的，即可认定相关人员具有成员身份。从立法上明确认定成员身份的标准，将促进司法实践中对涉及成员身份的法律适用的统一，同时，这一标准是来自实践探索的立法成果，更便于实践中应用，易于被社会公众接受。

三、关于“外嫁女”农村集体经济组织成员身份的认定

受传统婚嫁风俗、重男轻女等落后观念的影响，农村妇女在发生婚姻关系变化，特别是户籍发生变动时，集体经济组织有时以村民自治的形式，在宅基

地使用、土地承包经营、土地征收补偿安置或者征用补偿费分配等方面侵害妇女的合法权益，产生争议。当事人就“外嫁女”成员身份发生争议的，首先应当考虑其原成员身份，在原成员身份能够确认的前提下，争议的实质是其成员身份是否因“外嫁”而丧失。《中华人民共和国农村集体经济组织法》对于成员身份的丧失从正反两个角度进行了规范，其中，第十七条从正面列举了丧失成员身份的法定事由，包括死亡，丧失中华人民共和国国籍，已经取得其他农村集体经济组织成员身份，已经成为公务员但是聘任制公务员除外，法律法规和农村集体经济组织章程规定的其他情形；第十八条从反面明确了不导致成员身份丧失的具体事由，包括就学、服役、务工、经商、离婚、丧偶、服刑等原因，该条第二款针对“外嫁女”特别明确：农村集体经济组织成员结婚，未取得其他农村集体经济组织成员身份的，原农村集体经济组织不得取消其成员身份。前述立法精神与一直以来的政策精神和司法实践的主流观点是一致的。

本案中，谢某甲出生即落户在某村某组，并在该组分配了承包地，应当确认其具有该组成员身份。后其婚姻状况发生变化，但是户籍关系未发生变化，虽然居住地不在某村某组，但是其未在其他农村集体经济组织取得成员身份，某村某组也未能证明谢某甲获得其他生活保障、存在丧失成员身份的法定事由。故对于谢某甲请求判令某村某组按照村民待遇标准支付其土地补偿费的诉求，应当予以支持。

土地是集体经济组织的重要财产，是农民赖以生存的基础，也是集体成员的核心权益。“外嫁女”如果在其他集体经济组织分得承包地或者取得城镇户口，其基本生活保障就不再依赖于原集体土地，应当认定其已经丧失原成员身份，所以在强调保护“外嫁女”集体经济组织权益，避免“两头空”的同时，也要防止“两头占”侵害其他成员权益的问题。

编写人：湖南省汨罗市人民法院 喻鑫

村集体组织应就其消极不作为侵害村民集体利益的行为 承担法律责任

—— 王某诉某村委会土地承包经营权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终11001号民事判决书

2. 案由：土地承包经营权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人、再审被申请人):王某

被告(上诉人、再审申请人):某村委会

【基本案情】

1998年1月,王某作为家庭代表与某村经济合作社签订土地承包合同书,承包某村土地共计9.83亩,承包期限自1998年1月1日至2027年12月31日。某村土地分为A地、B地和C地。

2004年7月15日,甲方王某与乙方某村委会签订《返租倒包合同》,约定:“一、甲方自愿将其承包经营的土地使用权返租倒包转让给乙方,返租倒包土地的位置为B地2.88亩……”合同签订后,王某将土地交付某村委会,某村委会按480元/亩/年的标准向王某支付B地的全部租金,A地、C地的租金按照合同约定正常支付。

2003年10月21日,甲方某村委会与乙方某置业公司签订《荒山、山坡土地承包合同书》,约定:“一、B山坡地。承包金每年每亩480元。每五年为一

个承包金支付期……”

2006年，市政管理委员会(以下简称市政管委)与某村委会签订《占地协议》，约定：依据2006年政府折子工程，改善某河两岸的交通水平，由市政管委修建某河生态走廊工程，占用某村土地70.4亩，补偿款2.1万元/亩，小计1478400元。